

1525853-68.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lilian Lage Humes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN HENRIQUE ARAUJO GOMES DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

LUAN HENRIQUE ARAUJO GOMES DA SILVA e LUCAS RAMOS SILVEIRA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1525853-68.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525853-68.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN HENRIQUE ARAUJO GOMES DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

LUAN HENRIQUE ARAUJO GOMES DA SILVA e LUCAS RAMOS SILVEIRA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 26 de outubro de 2019, por volta das 20h57min, na Rua Núcleo Bandeirantes, nº 240, Pirituba, nesta cidade e comarca da capital, atuando previamente ajustados, com unidade de designios e identidade de propósitos, traziam com eles e guardavam, para fins de entrega a consumo de terceiros, 22 (vinte e duas) porções de "Tetrahydrocannabinol", popularmente conhecido como "maconha", com peso líquido de 50,5g (cinquenta gramas e cinco decigramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os réus foram notificados e apresentaram defesa prévia (fls. 119).

O processo seguiu seu regular trâmite, não havendo nulidades a serem sanadas.

Durante a instrução processual, foi ouvida uma testemunha e os réus foram interrogados.

As partes apresentaram debates.

É o relatório.  
Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está provada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, pelo laudo de exame toxicológico de fls. 175/177 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também ficou comprovada.

Em seus interrogatórios, os réus e Lucas disseram que as drogas encontradas eram para seu uso pessoal.

O policial Alessandro não compareceu em juízo, mas na fase policial confirmou os fatos mencionados na denúncia.

De igual forma, o policial Roberto não se recordava dos fatos com precisão em função do tempo decorrido, mas na fase policial confirmou os fatos mencionados na denúncia.

Diante da prova colhida, é inegável que os réus estavam com algumas porções de maconha. Todavia, em relação ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a prova não é suficiente para comprovar o envolvimento dos réus em

citada infração penal. Por outro lado, a quantidade de entorpecentes apreendida com os réus não é incompatível com o uso próprio.

Havendo dúvida sobre o tráfico, convém que se adote a solução mais benéfica ao réu, operando-se a desclassificação para o crime do art. 28, caput, da Lei 11.343/06, medida que encontra respaldo no conjunto probatório reunido nos autos, já que restou indubitosa a posse de porções de entorpecentes pelos réus, comprovada inclusive pelo laudo pericial juntado aos autos.

Portanto, caracterizado o crime nos moldes acima descritos, passo a dosar as penas.

Os réus são primários (fls. 182/183), eram menores de 21 anos de idade na data dos fatos e não praticaram outros delitos depois dos fatos.

Desta forma, considerando o disposto no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, aplico aos réus a pena de advertência.

Isto posto, julgo parcialmente procedente a ação penal, DESCLASSIFICANDO a imputação inicial de tráfico de entorpecentes para CONDENAR LUAN HENRIQUE ARAUJO GOMES DA SILVA e LUCAS RAMOS SILVEIRA, qualificados nos autos, como incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, aplicando a cada um deles a pena de advertência.

Os réus poderão apelar em liberdade.

Declaro o perdimento em favor da União dos bens apreendidos, pois não se comprovou a sua origem lícita.

Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos.

Após o trânsito em julgado lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Custas na forma da lei, com os benefícios da justiça gratuita, que ora concedo.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se.

São Paulo, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA